Standpunkt der Mieter

Indexmiete und Herabsetzungsbegehren

Rekonstruierte Übungsunterlage. Kein Originalakt.

Nach einem veröffentlichten Schweizer Urteil

D02-P01

Die Mieter verlangen eine Herabsetzung des monatlichen Nettomietzinses auf CHF 3’215. In ihrer Klageantwort und Widerklage verlangen sie die Änderung ab 1. April 2020, eventualiter ab 1. Juli 2020.

D02-P02

Sie hatten am 2. Juni 2017 wegen des gesunkenen Referenzzinssatzes eine Reduktion verlangt. Die Vermieterin lehnte sie unter Hinweis auf die Indexklausel ab. Am 4. März 2020 verlangten die Mieter erneut eine Herabsetzung auf den nächsten Kündigungstermin.

D02-P03

Die geltend gemachte Reduktion beruht auf dem Vergleich des Referenzzinssatzes bei Vertragsschluss von 2 Prozent mit 1,25 Prozent im März 2020. Ob frühere Senkungen nach Ablauf der Indexdauer noch berücksichtigt werden dürfen, ist zwischen den Parteien streitig.

Grundlage: Bundesgericht 4A_252/2023, 2023-10-24